

1504901-87.2019.8.26.0642
Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário
Assunto: Roubo
Magistrado: Diogo Volpe Gonçalves Soares
Comarca: Ubatuba
Foro: Foro de Ubatuba
Vara: 3ª Vara
Data de Disponibilização: 31/03/2022
... decidido, in verbis:

Apelação Criminal. Roubo majorado. Sentença condenatória. Defesa pede a absolvição por falta de provas.- Mantida a condenação. Incabível a absolvição do roubo. Prisão em flagrante delito na posse da "res furtiva". Reconhecimento seguro realizado pela vítima abordada. Prova oral e material inquestionáveis (TJSP, Apelação nº ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA de Ubatuba
Foro de Ubatuba
3ª Vara
Rua Sérgio Lucindo da Silva, 571, Ubatuba-SP - cep 11680-000
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1504901-87.2019.8.26.0642 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:
1504901-87.2019.8.26.0642
Classe - Assunto:
Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo
Documento de Origem:
Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -
2317418/2019 - DEL.POL.UBATUBA, 8308526 - DEL.POL.UBATUBA, 4412/19/304 -
DEL.POL.UBATUBA, 2317418 - DEL.POL.UBATUBA, 4412/19/304 - DEL.POL.UBATUBA
Autor:
Justiça Pública
Réu:
DOUGLAS SILVA AMARAL

Juiz de Direito: Dr. Diogo Volpe Gonçalves Soares

Vistos.

DOUGLAS SILVA AMARAL, qualificado nos autos, está sendo processado como incurso no artigo 157, caput, do Código Penal.

Segundo a denúncia e o que consta dos autos de prisão em flagrante delito, no dia 31 de outubro de 2019, às 07h45min., na Avenida Padre Manoel da Nobrega, nº 509, Pereque Açu, na cidade e comarca de Ubatuba, o acusado, mediante grave ameaça, subtraiu para si a importância de R\$ 211,00 (duzentos e onze reais) pertencente ao

estabelecimento Mini Mercado Luca, de propriedade de Vinicius Egea Uribe (cf. auto de exibição e apreensão de fls. 08, e auto de entrega de fls. 09).

A denúncia foi recebida no dia 13 de novembro de 2019 (fls. 48/49).

Defesa escrita a fls. 128/132.

Foi mantido o despacho de recebimento da denúncia (fls. 148/149).

Em audiência de instrução, foram ouvidas a vítima, uma testemunha e uma informante, bem como foi decretada a revelia do acusado, eis que o mesmo, embora devidamente citado (fls. 101), não informou novo endereço nos autos e não mais foi localizado (fls. 190), não comparecendo na audiência designada (fls. 209/210 e mídia gravada).

Encerrada a instrução, as partes apresentaram memoriais.

O Ministério Público, em apertada síntese, entendendo devidamente comprovados os fatos, pugnou pela condenação do acusado nos termos da denúncia, bem como dissertou sobre a pena e o regime a serem aplicados (fls. 207/208).

A Defesa, por sua vez, postulou pela fixação da pena em seu patamar mínimo e regime aberto para cumprimento da pena (fls. 214/216).

É o relatório.

Fundamento e decido.

A ação penal é PROCEDENTE.

A materialidade e autoria do delito restaram devidamente comprovadas. Senão vejamos.

Por primeiro, registro que não vislumbro a inépcia da denúncia e/ou ausência de justa causa, eis que mesma se apresenta em plena conformidade com o disposto no artigo 41 do Código de Processo Penal, ou seja, capitulando o crime praticado pelo réu, descrevendo todas as circunstâncias do delito, especificando a data dos fatos e a qualificação do mesmo, de modo a proporcionar a ele todas as condições necessárias para se defender do fato que lhe é imputado. Destaco, ainda, que a denúncia apresenta suficiente suporte probatório, razão pela qual não há que se falar em ausência de justa causa.

Neste sentido:

"CRIMINAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ATOS INFRACIONAIS ANÁLOGOS AOS CRIMES DE ESTUPRO E AMEAÇA. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. REPRESENTAÇÃO QUE NARRA ANO EM QUE O ATO INFRACIONAL TERIA OCORRIDO. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. INÉPCIA. INEXISTÊNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. RECURSO DESPROVIDO. I. O trancamento de ação penal por meio de habeas corpus é medida de índole excepcional, somente admitida nas hipóteses em que se denote, de plano, a ausência de justa causa, a inexistência de elementos indiciários demonstrativos da autoria e da materialidade do delito ou, ainda, a presença de alguma causa excludente de punibilidade. II. A peça acusatória atende aos requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal, na medida em que houve a exposição do fato considerado criminoso, com suas circunstâncias, assim como se deu a devida qualificação do representado, a classificação do crime, além do oferecimento do rol de testemunhas. III. Eventual inépcia da denúncia só pode ser acolhida quando demonstrada inequívoca deficiência a impedir a compreensão da acusação, em flagrante prejuízo à defesa do representado, ou não ocorrência de qualquer das falhas apontadas no art. 43 do CPP - o que não se vislumbra no caso dos autos. IV. Na hipótese, a denúncia abarcou

todas as circunstâncias do ato infracional, especificando, pelo menos, o ano do ocorrido, não havendo se falar em prejuízo ao representado, que poderá defender-se amplamente dos fatos alegados, inclusive, quanto à eventual ocorrência de prescrição. V. Recurso desprovido.” (STJ, RHC 29573 MG 2011/0011284-3, Quinta Turma, Rel. Ministro Gilson Dipp, j. 02/08/2011).

NÃO OCORRÊNCIA. REQUISITOS DO ART. 41 DO CPP DEVIDAMENTE PREENCHIDOS. AUSENCIA DE JUSTA CAUSA PARA AÇÃO PENAL. LASTRO PROBATÓRIO MÍNIMO EVIDENCIADO. RECURSO ORDINÁRIO DESPROVIDO. I - O trancamento da ação penal por meio de habeas corpus é medida excepcional, que somente deve ser adotada quando houver inequívoca a comprovação da atipicidade da conduta, da incidência da causa de extinção da punibilidade ou nos casos de ausência de indícios de autoria ou de prova sobre a materialidade do delito, inclusive, quando a prova anteriormente colacionada for considerada ilícita. II - Na hipótese, não se vislumbra a alegada inépcia da denúncia, porquanto a exordial acusatória preenche os requisitos exigidos pelo artigo 41 do CPP, permitindo a compreensão dos fatos e possibilitando o amplo exercício do direito de defesa. III - A propositura da ação penal exige tão somente a presença de indícios mínimos e suficientes de autoria. A certeza será comprovada ou afastada durante a instrução probatória, prevalecendo, na fase de oferecimento da denúncia o princípio do in dubio pro societate. IV - Existindo elementos probatórios mínimos a embasar a imputação quanto aos crimes de lavagem de capitais, não há que se falar em falta de justa causa para a ação penal. Há descrição satisfatória da conduta que é imputada aos recorrentes, eis que teriam recebido no Brasil valores oriundos da Dinamarca, obtidos de maneira ilícita, por meio de crimes graves por lá cometidos. Recurso ordinário desprovido (STJ, RHC 98769 DF 2018/0128318-0, Quinta Turma, Rel. Ministro Felix Fischer, j. 16/08/2018).

Inexiste, assim, qualquer prejuízo ao amplo direito de defesa do réu, não havendo que se falar em inépcia da denúncia ou ausência de justa causa.

Isso posto, verifico que na fase inquisitorial o acusado permaneceu silente (fls. 11/12).

Em Juízo, DOUGLAS não foi interrogado, uma vez que embora devidamente citado (fls. 101), alterou seu endereço, não o informou nos autos e não mais foi localizado para participar da audiência de instrução designada (fls. 190), tendo sido decretada sua revelia (fls. 209/210).

A vítima Vinicius Egea Uribe relatou que, na data dos fatos, laborava no estabelecimento-vítima quando o acusado adentrou ao local e anunciou o assalto simulando portar uma arma de fogo na cintura, subtraiu certa importância em dinheiro e alguns maços de cigarro e empreendeu fuga. Afirmou que, juntamente com um policial militar que reside nas proximidades do local, saiu no encalço de DOUGLAS e lograram êxito em abordá-lo e detê-lo na posse do dinheiro subtraído. Por fim, citou que procedeu ao reconhecimento pessoal do réu perante a autoridade policial.

Cumprе ressaltar, por oportuno, que de manifesta importância é o depoimento prestado pelas vítimas em delitos patrimoniais.

Nesse sentido o predominante entendimento pretoriano:

“Roubo duplamente qualificado. Prova inconcussa da autoria e da materialidade. Palavras da vítima e das testemunhas presenciais coerentes e seguras. Reconhecimentos pela vítima e testemunhas nas duas fases. Qualificadoras bem proclamadas. Hipótese de crime consumado. Condenação necessária. Penas readequadas. Regime fechado. Fixação de valores a título de reparação civil que encontra amparo no artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal. Montante fixado em consonância com os prejuízos materiais suportados pelo ofendido. Apelo parcialmente

provido." (TJSP – Apelação nº 0013755-64.2010.8.26.0609, 5ª Câmara de Direito Criminal, Rel. Pinheiro Franco, j. 13/10/2011).

“REVISÃO CRIMINAL – ROUBO CIRCUNSTANCIADO – AUTORIA INEQUÍVOCA – RECONHECIMENTO IMACULADO SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO – DIZERES DA OFENDIDA QUE SE SOBREPÕEM AOS PROTESTOS DE INOCÊNCIA DO PETICIONÁRIO – PALAVRA DA VÍTIMA SUFICIENTE TAMBÉM PARA DELINEAR AS CAUSAS DE AUMENTO DE PENA – REPRIMENDA INALTERADA – PEDIDO REVISIONAL QUE SE INDEFERE” (TJSP, Revisão Criminal nº 0061196-83.2014.8.26.0000, 2º Grupo de Direito Criminal, Rel. Des. Euvaldo Chaib, j. 28.07.2015).

Não obstante, noto que a vítima Vinicius Egea Uribe reconheceu o acusado com sendo o autor do delito na Delegacia de Polícia (fls. 06), o que é de fundamental importância para a procedência da ação penal, constituindo uma valiosa peça de convicção judicial, tanto que já ficou decidido, in verbis:

Apelação Criminal. Roubo majorado. Sentença condenatória. Defesa pede a absolvição por falta de provas.– Mantida a condenação. Incabível a absolvição do roubo. Prisão em flagrante delito na posse da "res furtiva". Reconhecimento seguro realizado pela vítima abordada. Prova oral e material inquestionáveis (TJSP, Apelação nº 0002137-81.2014.8.26.0157, Rel. Des. Péricles Piza, j. 27.07.2015).

APELAÇÃO - ROUBO QUALIFICADO - RÉU FLAGRADO COM A RES FURTIVA E RECONHECIDO PELA VÍTIMA - ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS - IMPOSSIBILIDADE: Flagrado em sua casa pouco após o crime, local em que foram encontradas a res furtiva e as roupas utilizadas no roubo, o réu tem contra si, ainda, o seguro reconhecimento pela vítima, não cabendo falar-se em insuficiência das provas. Ação praticada com grave ameaça e emprego de arma - desclassificação - Descabimento: Presentes todas as elementares do crime de roubo, incabível qualquer desclassificação, devendo prevalecer a sentença como lançada em primeiro grau. Recurso não provido (TJSP, Apelação nº 0003692-87.2005.8.26.0533, Rel. J. Martins, j. 28.02.2013).

“Nos crimes de roubo, o reconhecimento pessoal do réu, feito pela vítima, que nenhum motivo particular possa ter para incriminá-lo falsamente, salvo prova em contrário, é de fundamental importância” (JUTACRIM 50/286).

O Policial Idalício Ramos da Silva Junior relatou que, naquela data, estava em sua residência quando escutou gritos solicitando ajuda, instante em que visualizou um indivíduo empreendendo fuga em via pública. Afirmou que realizou perseguição e auxiliou o proprietário do estabelecimento-vítima na abordagem ao acusado, que por sua vez confessou, informalmente, a autoria delitiva, alegando que efetuou a subtração pois possuía dívida oriunda da aquisição de entorpecentes.

A irmã do réu, Sra. Ana Paula Pereira da Silva, foi ouvida como informante e se limitou a mencionar que DOUGLAS é usuário de crack e está vivendo em situação de rua.

Assim, diante dos depoimentos colhidos nas duas fases da persecução penal, em especial os relatos da vítima feitos na fase inquisitorial e em Juízo, entendo que o conjunto probatório é harmônico, robusto e conclusivo quanto à materialidade e à autoria do crime de roubo imputado ao réu.

Demonstrada, portanto, a procedência da imputação contra o acusado, não existindo justificativas para o seu ato, passo à dosimetria da pena a ser aplicada.

1. Observando-se os elementos previstos nos artigos 59 e 60, do Código Penal, fixo a pena base no mínimo legal, tornando-a definitiva, ante a inexistência de circunstâncias agravantes ou atenuantes, e de causas de aumento ou de diminuição a serem apreciadas, em 04 (quatro) anos de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias multa.

Fixo cada dia-multa no valor mínimo legal, pois não há nos autos elementos que autorizem a fixação de valor mais elevado (cf. Artigo 60, do Código Penal).

O sentenciado iniciará o cumprimento da pena em regime fechado, ante a extrema gravidade do delito, praticado mediante grave ameaça, de modo que, à luz do § 3º do artigo 33, do Código Penal, o regime inicial fechado se apresenta como o mais adequado.

A esse respeito, confira-se o seguinte entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

Processo penal. Prova. As declarações seguras e insuspeitas da vítima devem preponderar sobre a negativa isolada do(s) acusado(s). Penal. Pena. Circunstâncias atenuantes. As circunstâncias atenuantes não podem reduzir as penas, na 2ª fase da dosimetria, aquém do mínimo cominado pelo tipo. Penal. Pena. Roubo. Imposição de regime fechado. Necessidade (TJSP, Apelação nº 0011703-71.2012.8.26.0562, Rel. Des. Souza Nery, j. 29.01.2015).

REVISÃO CRIMINAL. Roubo. Absolvição por insuficiência probatória. Impossibilidade. Provas contundentes da autoria e materialidade delitiva, não havendo se falar em condenação que afronta evidências dos autos. Depoimento de autoridade policial coerente e em sintonia com as provas colhidas. Palavra da vítima que é de suma importância para o deslinde do feito, merecendo todo o crédito, porquanto, não vislumbrado o interesse de prejudicar pessoas inocentes nem qualquer proveito em mentir. Diminuição da pena pela tentativa no patamar máximo com alteração do regime prisional. Descabimento. Evidente a consumação do delito - Regime fechado adequado para conscientização da ilicitude e apto para reprimir a reiteração criminosa. Mantidos a r. decisão condenatória e v. acórdão. Pedido revisional indeferido (TJSP, Revisão Criminal nº 0447973-37.2010.8.26.0000, Rel. Sérgio Ribas, j. 27.06.2013).

Destarte, deixo de substituir a pena privativa de liberdade do acusado, eis que o delito foi praticado mediante grave ameaça (cf. Artigo 44, inciso I, do Código Penal).

O réu responde ao presente processo solto em razão da decisão proferida pelo E. Superior Tribunal de Justiça quando do julgamento do Habeas Corpus nº 565.158-SP (2020/0057010-1), e não poderá recorrer em liberdade, pois a custódia cautelar se faz necessária para a aplicação da lei penal e por se mostrar oportuna para a manutenção da ordem pública, notadamente em razão do descumprimento, pelo mesmo, de medida cautelar imposta quando da decisão do referido Habeas Corpus, em especial no tocante a obrigatoriedade de comparecimento periódico em juízo a fim de informar seu endereço e justificar suas atividades (fls. 110/116 e 119).

Ora, embora devidamente citado (fls. 101), o acusado alterou seu endereço e não informou nos autos (fls. 190), não comparecendo na audiência designada (fls. 209/210), ocasião em que foi decretada sua revelia.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a presente ação penal para CONDENAR DOUGLAS SILVA AMARAL, qualificado nos autos, ao cumprimento de pena privativa de liberdade de 04 (quatro) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 10 (dez) dias multa, fixadas no valor unitário mínimo legal, como incurso no artigo 157, caput, do Código Penal.

No mais, reitero que o réu não poderá recorrer em liberdade, pelo quanto exposto, em especial pelo descumprimento de medida cautelar imposta quando do julgamento do Habeas Corpus acima mencionado.

Com a revogação da liberdade provisória, EXPEÇA-SE O RESPECTIVO MANDADO DE PRISÃO.

Autorizo a extração das cópias que se fizerem necessárias.

Como corolário, determino o perdimento de eventuais valores ou bens apreendidos, diligenciando a Serventia.

Custas na forma da lei.

P.R.I.

Ubatuba, 31 de março de 2022.

DIOGO VOLPE GONÇALVES SOARES
Juiz de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA